

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/4934

### הצעת חוק המרכז לזכר אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, התשפ"ה-2024

#### פרק א': מטרת החוק

1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה להקים מרכז לזכר אירועי הטרור של 7 באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל (להלן – המרכז), אשר ינציח את אירועי היום, סיפורי הגבורה, עוז הרוח, הקהילות שנפגעו והקורבנות שנספו באותו יום ובמהלך ימי הלחימה שלאחר מכן, וינחילם לציבור.

#### פרק ב': הקמת המרכז, מטרותיו ותפקידיו

2. הקמת המרכז מוקם בזה המרכז לזכר אירועי 7 באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל, באזור חבל תקומה; בסעיף זה, "אזור חבל תקומה" – אופקים, המועצה האזורית שדות נגב, היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, היישובים הנוספים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, ושער הנגב אשר בהמלצת מערכת הביטחון ובאישור הממשלה פונו במלואם בעקבות מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), וכן כל יישוב מזכה שנקבע בהחלטת ממשלה כיישוב שמנהלת תקומה תפעל לשיקומו בשל מתקפת הטרור.

3. מטרות המרכז (א) מטרות המרכז הן:

- (1) להנחיל לציבור את מורשת לחימתם וגבורתם של תושבי עוטף עזה, תושבי הקיבוצים והיישובים, כיתות הכוננות שלחמו בעוז ובגבורה והחיילים שלחמו כנגד האויב;
- (2) לתעד את העדויות ולהעמיק את הידע אודות האירועים שהתרחשו, האזרחים שנחטפו מביתם, סיפורי הקורבנות וסיפורי הגבורה.

- (ב) לשם השגת מטרותיו המרכז –

- (1) יקים ויפעיל מוזיאון שבו יוצגו תערוכות קבועות ומתחלפות בנושאים הנוגעים למטרות המרכז;
- (2) יקים ארכיון ומאגר מידע, עיון ולימוד בנושא; הארכיון יהיה חלק מהגנזך, והוראות חוק הארכיונים יחולו עליו;
- (3) יערוך ימי עיון ופעילות אקדמית, חינוכית ותרבותית בנושא;
- (4) יקים וינהל קרנות למתן מלגות, פרסים ומענקים לעבודות, מאמרים, מחקרים, פעולות ויצירות אחרות בנושא זכרם ופועלם של התושבים, החיילים והחטופים שנחטפו לעזה;
- (5) יחקור ויפרסם עדויות על גבורת הלוחמים והתושבים, לסייע בהוצאתם לאור ובפרסומם של ספרים ומחקרים, יומני זיכרונות ואוספי תיעוד שחוברו או נכתבו אודות האירועים הרבים שהתרחשו באותו יום ובימי הלחימה הבאים;
- (6) יקדם את העיסוק בנושא במערכת החינוך.

- מעמד המרכז 4. (א) המרכז הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
- (ב) המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]<sup>1</sup>.

#### פרק ג': המועצה הציבורית והוועד המנהל

- המוסדות 5. המוסדות המנהלים של המרכז יהיו מועצה ציבורית וועד מנהל.
- הרכב המועצה 6. (א) למרכז תהיה מועצה ציבורית בת 17 חברים (להלן – המועצה), ואותה ימנה שר החינוך (להלן – השר), והם:
- (1) נציג אחד מכל מסגרת יישובית מוגדרת בקו העימות שנפגעה בפעולות האיבה בשבעה באוקטובר; המסגרות להלן – יישוב קהילתי, עיר, קיבוץ, מועצה מקומית ומועצה אזורית;
  - (2) שני עובדי משרד החינוך;
  - (3) עובד משרד התרבות והספורט;

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

(4) תשעה נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה, ובהם נציגי גופים העוסקים בהיקף משמעותי בפעולות המגשימות את מטרות המרכז ואנשי סגל אקדמי במוסדות מוכרים בארץ, בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; לעניין זה, "המועצה להשכלה גבוהה ו"מוסד מוכר" – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.<sup>2</sup>

(ב) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

יושב ראש המועצה 7. המועצה, באישור השר, תמנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין חבריה המנויים בסעיף 6.

תפקידי המועצה 8. תפקידי המועצה –

(1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז;

(2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל;

(3) לאשר את תקציב המרכז ואת תוכנית העבודה השנתית שלו.

ועד מנהל 9. המועצה תבחר מבין חבריה, ועד מנהל ובו תשעה חברים לכל היותר, ואלה תפקידיו:

(1) להתוות את קווי הפעולה של המרכז בהתאם למדיניות הכללית שקבעה המועצה;

(2) למנות יושב ראש לוועד המנהל;

(3) לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי המנהל הכללי ולהביאו לאישור המועצה;

(4) לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תכניותיו;

(5) לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות.

תקנון 10. (א) הוועד המנהל יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר היוועצות במועצה, את תקנון המועצה ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות המועצה, הוועד המנהל, המנהל ושאר מוסדותיה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

- (ב) התקנון וכל שינוי בו יובאו לאישור המועצה.
11. מנהל כללי למרכז (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי למרכז (בחוק זה – המנהל הכללי).
- (ב) המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו, באישור השר, לתקופת כהונה אחת נוספת.
12. תפקידי המנהל הכללי תפקידי המנהל הכללי –
- (1) ניהול המרכז במסגרת המדיניות שקבעה המועצה;
- (2) יישום החלטות הוועד המנהל והמועצה;
- (3) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד המנהל והמועצה;
- (4) דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז.
13. תנאי העסקתו של המנהל הכללי ופקיעת כהונתו (א) הוועד המנהל, באישור השר ושר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל הכללי.
- (ב) המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:
- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
- (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים מחבריה, לפחות;
- (3) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל הכללי, והמועצה, באישור השר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב.
- (ג) הוגשו כתב אישום או קובלנה משמעתית נגד המנהל הכללי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל הכללי, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
14. עובדי המרכז תנאי עבודתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, לפי המלצת המועצה, בהתאמות שיקבע השר בהסכמת שר האוצר.
- פרק ד': הוראות שונות**
15. מימון פעילות המרכז תמומן, מתקציב המדינה כפי הדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, מתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.

- תקציב המרכז 16. (א) המועצה תגיש לשר הממונה ולשר האוצר, לאישורם, את הצעת התקציב השנתי של המוזיאון לשנת התקציב הבאה.
- (ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה.
- פטור ממסים 17. (א) לעניין פקודת מס הכנסה, יראו את המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה, ולעניין חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961<sup>3</sup> ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 39(6) לחוק האמור, וכל נכסי המרכז יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר המשתלמים לרשות מקומית.
- (ב) פטור לפי סעיף זה מאגרה, מארנונה או מתשלום חובה אחר המשתלמים לרשות מקומית, לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות.
- איסור העברת נכסים 18. (א) המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
- (ב) המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
- (ג) המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות אלא באישור השר ושר האוצר.
- ביצוע ותקנות 19. שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

## ד ב ר י ה ס ב ר

בבוקר חג שמחת תורה, כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית ואכזרית בהיקף ובעוצמה שלא ראינו כמותה מאז השואה הנוראית שעברה על העם היהודי לפני 79 שנים. במהלך אירועי הטרור אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לישראל, טבחו, אנסו וחטפו מבתיהם מבוגרים, נשים, ילדים ותינוקות, צעירים וצעירות שחגגו ורקדו בפסטיבל, אנשי רפואה, אנשי כוחות ביטחון והצלה וחיילים. פשעים אלה נעשו ללא אבחנה, באכזריות שטנית מתוכננת מראש, תוך תיעוד על ידי המחבלים עצמם של תמונות מזוועות וסרטונים מצמררים.

באירועים אכזריים אלה, נרצחו כ-1400 אזרחים, אנשי כוחות ביטחון והצלה וחיילים, נחטפו כ-252 אזרחים וחיילים לרצועת עזה וקהילות שלמות נמחקו ונפגעו באופן אנוש. מבין הנחטפים, ישנם מי

<sup>3</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 100.

שנרצחו באכזריות, ישנם מי שחזרו לאחר עינויי שבי קשים וישנם מי שעדיין מוחזקים בידי האויב האכזר ולא ברור מה עלה בגורלם.

לצד החושך שבא עם האכזריות הנוראה, התגלו גם ניצוצות של אור לנוכח מעשי גבורה וחסד שרבים מהם נעשו על ידי אזרחים וחיילים תוך סיכון חיים אישי. חלק מגיבורי המעשים הללו שרדו לספרם וזכינו להיחשף למסירותם ולהקרבתם, אולם, ייתכן שלעולם לא ניחשף לסיפורי הגבורה של אלה שלא שרדו. החטופים ששבו מן התופת, סיפרו גם הם על גילויי חמלה ואנושיות בין החטופים, אשר תמכו זה בזה בימי השבי הנוראים מכל. עדויות אלה משקפות כי ערכים של מסירות, רעות, קדושת החיים ועזרה הדדית, ברוח "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו" מאפיינים את העם היהודי משחר ימיו ועד היום.

אירועי 7 באוקטובר ייחרטו לנצח בלב העם היהודי וחובתנו המוסרית והערכית להעלות על נס ולהנציח את זכרם וגבורתם של הנרצחים, הנופלים, הגיבורים והחטופים.

לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע להקים מרכז לזכר אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. תפקיד המרכז יהיה להנציח ולהנחיל לדורות את זכרם ואת גבורתם של הנופלים והלוחמים ולספר את סיפורם של השורדים, החטופים והשבויים והקהילות שנפגעו, המרכז יכלול מוזיאון וינוהל על ידי מנהל כללי, ולצדו מועצה ציבורית וועד מנהל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4096/25), על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4570/25); (פ/4597/25), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/4596/25), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/4899/25) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/4900/25).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)